

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
שרון ניר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5971/25/פ

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – שמירת זכויות לחייל ששירת במילואים בתום שירות סדיר), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "שירות אחר" יבוא :
"שירות מילואים בנסיבות חירום" – שירות לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008²;".
2. תיקון סעיף 1א7 בחוק העיקרי, אחרי "במשך למעלה משנה," יבוא "או שירות מילואים בנסיבות חירום," ובסופו יבוא "ואם שירת בשירות מילואים בנסיבות חירום – בתוך שבע שנים מתום שירות המילואים האמור".
3. תיקון סעיף 8 בחוק העיקרי, בסופו יבוא "ולעניין חייל שנקרא לשירות מילואים בנסיבות חירום בהמשך רציף לשירותו הסדיר, יראו את מועד שחרורו כיום סיום שירותו בפועל לצורך פתיחת חשבון פיקדון בקרן".
4. תיקון פקודת מס הכנסה מס הכנסה³, בסעיף 39א, ברישה, אחרי "החודש שבו סיים את שירותו הסדיר" יבוא "ואם נקרא לשירות מילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008, בהמשך רציף לשירות הסדיר, תחל התקופה האמורה לאחר החודש שבו סיים את שירות המילואים כאמור".

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

תיקון חוק הרשויות 5. בחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) התשי"ג-1953⁴, בסעיף 12(1), בסופו יבוא "ואם נקרא לשירות מילואים לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, בהמשך רציף לשירות הסדיר, תחל התקופה האמורה מיום שחרורו משירות מילואים כאמור";

דברי הסבר

במשך עשרות שנים, מדינת ישראל הכירה בזכותם של חיילים משוחררים למעטפת של הטבות וסיוע כהוקרה על תרומתם לשירות הביטחון הסדיר. אולם, מאז כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), המציאות השתנתה באופן עמוק ומהותי. אלפי חיילים, לוחמים ותומכי לחימה, שהיו אמורים להשתחרר משירות סדיר, מצאו עצמם חוזרים היישר אל לב הקרב בצו לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – צו 8), ללא הפסקה, מנוחה או אפשרות להתחיל את חייהם האזרחיים. בפועל, מדובר באנשים שאמנם הוגדרו כחיילים משוחררים אך לא שוחררו. הם לא זכו ליום חופשי אחד, לא החלו בלימודים, לא התחילו לעבוד, לא מימשו את הפיקדון, לא השתמשו בהטבות ולא ניצלו את ימי החופשה שצברו – כי הם ממשיכים להילחם. שירותם הרצוף ממשיך בפועל, אך החוק מתייחס אליהם כאילו השתחררו. תוצאה זו אינה רק אבסורד משפטי, אלא גם עוול מוסרי.

חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, במתכונתו הנוכחית, יוצר מצב שבו השעון לזכאות להטבות מתחיל לתקתק בעוד אותם חיילים עדיין במדים, לעיתים בעזה, בלבנון או בעוטף. כך, אופן היכולת שלהם לממש את הטבות שונות, לרבות בעניין לימודים, פטורים מארנונה, זיכוי מס, כרטיסי נסיעה ואף שוברים פשוטים לרכישת מזון נפגעת בצורה משמעותית. יש לציין, כי הזכאות להטבות הללו אינן פריבילגיה, הן התחייבות של המדינה כלפי בניה ובנותיה ששירתו בצבא הגנה לישראל.

לכן, מוצע לקבוע כי חיילים אשר המשיכו לשרת בצו 8 ברצף לאחר סיום השירות הסדיר במהלך מלחמת חרבות ברזל, ייחשבו כמשוחררים רק ממועד סיום השירות בפועל. בהתאם לכך, יותאם מניין התקופות להטבות המוענקות לפי פקודת מס הכנסה וחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי"ג-1953, למניין התקופות להטבות המוענקות לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.

בימים שבהם כולנו נשענים על חיילי המילואים והלוחמים בשטח. אין זה מתקבל על הדעת שדווקא הם יהיו אלה שייאלצו להיאבק על הזכויות הבסיסיות ביותר שמגיעות להם מכוח החוק וההיגיון. מדינה השולחת את בניה להגן עליה, מחויבת גם להגן על זכויותיהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

⁴ ס"ח התשי"ג, עמ' 62.

י"א בתמוז התשפ"ה (07.07.2025)